

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 220/2537

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ เกษม สุข บริการ

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รามาเก รส

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248

คดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง ต้องแปลว่ามีประเด็นในเรื่องขับไล่ในชั้นฎีกาด้วย เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติแล้วตั้งแต่ศาลชั้นต้นว่าจำเลยได้ขนย้ายออกจากสถานที่เช่าและได้ส่งมอบสถานที่เช่าให้โจทก์แล้วตั้งแต่อำนาจโจทก์จะนำคดีมาฟ้องคดีจึงไม่มีประเด็นเรื่องขับไล่ในชั้นฎีกาคงมีปัญหาเฉพาะเรื่องค่าเสียหายเพียงอย่างเดียว เมื่อค่าเสียหายไม่เกินสองแสนบาทจึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากโจทก์ครบกำหนดสัญญาแล้ว จำเลยไม่ยอมส่งมอบสถานที่เช่าคืนโจทก์ โจทก์อาจนำออกให้เช่าได้เดือนละ 50,000 บาท ขอให้ขับไล่จำเลยและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 450,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย กับค่าเสียหายเดือนละ 50,000 บาท จนกว่าจำเลยจะขนย้ายและส่งมอบสถานที่เช่าคืน

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ขนย้ายและส่งมอบสถานที่เช่าคืนแล้วตั้งแต่อำนาจฟ้องค่าเสียหายไม่เกิน 45,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 90,000 บาทพร้อม
ดอกเบี้ย ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประเด็นที่ศาลชั้นต้นกำหนดว่า จำเลยบอกเลิกการเช่าแล้ว
ไม่ส่งมอบสถานที่เช่าและขนย้ายสิ่งของออกไปจากสถานที่เช่าหรือไม่นั้น ฟังได้เป็น
ยุติแล้วว่า จำเลยได้ขนย้ายสิ่งของออกไปจากสถานที่เช่าและได้ส่งมอบสถานที่เช่าให้
โจทก์แล้วตั้งแต่ก่อนที่โจทก์จะนำคดีมาฟ้อง คดีจึงไม่มีประเด็นเรื่องขับไล่ในชั้นนี้ คง
มีปัญหาเฉพาะเรื่องค่าเสียหายเพียงอย่างเดียว เมื่อทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท จึง
ต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
248 วรรคหนึ่ง แม้จะมีวรรคสองของ มาตรา 248 บัญญัติว่า "บทบัญญัติในวรรค
หนึ่งมิให้ใช้บังคับ เว้นแต่ในคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมี
ค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท" ก็ตาม ก็ต้อง
แปลว่ามีประเด็นในเรื่องขับไล่ในชั้นฎีกาด้วย เพื่อให้บทบัญญัติของกฎหมายซึ่งใช้
บังคับเฉพาะในชั้นฎีกามีผลอย่างแท้จริง

พิพากษายกฎีกาของจำเลย

(เสมอ อินทรศักดิ์-บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ